

1500013-16.2022.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500013-16.2022.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500013-16.2022.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IRINEU ARAUJO COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

IRINEU ARAÚJO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 09h, na Rua José Henrique Ferreira, nº 1, nesta cidade e Comarca de Itapira, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 26 (vinte e seis) microtubos de cocaína, com peso de 39g (trinta e nova gramas) e 21 pedras de crack, substância derivada da cocaína, pesando 5,7g (cinco gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 99/104.

Notificado (fl. 81), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 67).

A denúncia foi recebida em 02.02.2022 (fls. 82/83) e o acusado foi citado e intimado (fl. 98).

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar (fls. 15/16), laudo toxicológico definitivo (fls. 99/101 e fls. 102/104) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Thiago Castiglioni, guarda municipal, ouvida em juízo, disse que havia recebido informação acerca do acusado, que é conhecido pela prática do tráfico. Relatou que avistou o réu que, ao ver a viatura, entrou em "choque" e se desfez de um embrulho. Em revista pessoal, achou com ele certa importância em dinheiro. Seu parceiro de farda, Joel Cássio, localizou o embrulho que havia sido dispensado pelo réu, no qual estavam as drogas apreendidas. Indagado, disse que o acusado era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Indagado, disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Indagado, disse que, no dia dos fatos, o acusado estaria levando a droga para um ponto de venda ali localizado. Esclareceu que o réu já foi abordado e revistado em outras oportunidades. Indagado, disse que visualizou o réu dispensar o embrulho plástico e sair correndo, momento em que foi detido, reafirmando que o guarda municipal Joel Cássio localizou o pacote dispensado pelo acusado. Indagado, disse que o acusado estava sozinho no local dos fatos quando ocorreu sua abordagem. Indagado, disse que, aparentemente, o acusado não estava sob a influência de substâncias entorpecentes.

A testemunha Joel Cássio Martins, guarda municipal, em juízo, corroborou a versão apresentada pela testemunha e guarda municipal, Thiago Castiglioni. Reafirmou que houve denúncia noticiando que a pessoa do acusado estaria promovendo o tráfico no local dos fatos. Ratificou que o acusado dispensou um pacote quando viu a viatura policial. Disse que com o réu foi encontrada uma importância em dinheiro e que no pacote que ele havia dispensado foram encontrados o crack e a cocaína. Indagado, disse que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Contou que o réu migra entre três biqueiras existentes nas adjacências do local dos fatos. Indagado, disse que com acusado não foram encontradas drogas. Indagado uma vez mais, disse que visualizou sem sombra de dúvidas o acusado dispensando um pacote. Relatou que viu o réu jogar o pacote no chão próximo as autoridades policiais.

Interrogado judicialmente, o acusado negou a prática do delito descrito na denúncia. Esclareceu que estava na beira do rio com uma moça, um "fumódromo". Contou que o dinheiro encontrado (R\$ 8,00) na verdade era da moça que estava com ele. Relatou que houve uma confusão na beira do rio e deixou o local e foi até a biqueira para comprar droga. Disse que um rapaz teria saído de bicicleta quando foi visualizado e abordado pela autoridade policial. Contou que a moça que estava com ele teria dito aos agentes policiais que a droga por eles encontrada não pertencia ao réu. Esclareceu que a droga, na verdade, pertencia à pessoa que estava de bicicleta. Indagado, disse que viu a pessoa sair correndo, mas que sabia onde estava a droga e até apontou para os policiais. Disse que pretendia trocar duas bermudas por crack e usar junto com a moça que estava com ele. Indagado, falou que a confusão que houve na beira do rio foi iniciada por traficantes locais e os moradores chamaram a polícia. Indagado, disse que não tem problemas pessoais com as testemunhas e guardas municipais Thiago Castiglioni e Joel Cássio Martins.

À luz do conjunto probatório, a condenação é medida que se impõe.

As autoridades policiais relataram em tom harmônico e coeso que visualizaram, sem sombra de dúvidas, o acusado dispensando um embrulho, no qual foram encontradas as porções de cocaína e crack apreendidas.

Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por se tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, os depoimentos das autoridades policiais não restaram infirmados por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobremodo

porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal. Lado outro, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que a droga apreendida pertenceria ao rapaz que teria deixado o local dos fatos de bicicleta, não é verossímil e se mostra fantasiosa. A moça que supostamente estaria com ele no dia dos fatos não foi trazida em juízo para corroborar sua versão. Não bastasse, a testemunha Thiago afirmou categoricamente que o acusado estava sozinho no local dos fatos quando ocorreu sua abordagem. Reafirme-se, outrossim, que ambos os agentes policiais disseram ter visto o acusado dispensando o pacote com as drogas.

Por tais motivos, não há falar-se em insuficiência probatória.

As circunstâncias do caso (quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento do entorpecente, local conhecido como ponto de venda de drogas, valores em espécie sem comprovação de origem lícita) permitem inferir, com a segurança necessária, que o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se exigindo para sua configuração a prática efetiva de atos de mercancia.

Anoto que o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido em favor do acusado, conquanto seja reincidente específico (autos nº 0000201-25.2018.8.26.0272 - fl. 34).

Diante do conjunto probatório, a condenação é medida inafastável.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, observo que a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack) é altamente deletéria atraindo consequências nefastas para o usuário, seus familiares e toda a coletividade. Em razão disso, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente, contudo, a circunstância agravante da reincidência (autos nº 0000201-24.2018.8.26.0272 - fls. 34/35). Em razão disso, elevo a reprimenda em 1/6, resultado na pena intermediária de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena a serem sopesadas, torno definitiva a reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), considerando o quanto da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência do acusado.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, vedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Nesse contexto, anoto a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser

ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado IRINEU ARAÚJO COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, determino a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

Determino, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida (fl. 13), por se tratar de provento do crime, conforme prescreve o art. 63, I, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se guia de execução provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

P.I.

Itapira, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA